



PUTUSAN
Nomor 2013 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHAN GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Griya Kebraon Selatan, Blok C, Nomor 7, RT 003, RW 012, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Rachmat, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ridwan Rachmat, S.H., M.H & *Partners*, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 139, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., JAKARTA PUSAT cq PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR WILAYAH SURABAYA**, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah 06 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Roy Wahyu Maulana, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Nomor 286, Gedung Graha Pangeran, Lantai 3-4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erikson Aritonang dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling I, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2022;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO**, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Andin Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Erlangga, Nomor 161, Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan bunga dan denda sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Kredit Nomor 087/SCC/PK-KMK/2016 dan Nomor 088/SBC/PK-KMK/2016 dan/atau seluruh perjanjian yang menyebutkan tentang bunga dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar tidak melakukan pelelangan, atau penjualan, atau pengalihan terhadap objek tanah dan bangunan ruko, terletak di Jalan Rangkah Kidul, Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Penggugat (Johan Gunawan), luas 1.631 m² sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023



3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp6.685.700.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Johan Gunawan, luas 1.631 m² untuk dijual secara bersama antara Penggugat dan Tergugat I dan/atau orang yang diberikan kuasa untuk menjual, yang mana hasil penjualannya dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar kredit pada pokoknya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan tidak dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan relatif yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Sela Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sda., tanggal 26 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan eksepsi Tergugat II tentang kompetensi relatif tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sda., tanggal 11 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 747/PDT/2022/PT SBY., tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sda *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2022/ PN Sda *juncto* Nomor 747/PDT/2022/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 10 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sda., tanggal 11 Oktober 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 747/PDT/2022/PT SBY., tanggal 16 Desember 2022;
3. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Terbanding I dan Terbanding II;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan bunga dan denda sebagaimana tercatat dalam Kontrak Nomor 088/SBC/PK-KMK/2016 dan/atau seluruh kontrak yang menyebutkan tentang bunga dalam kontrak kredit antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi II untuk menghentikan proses lelang terhadap objek tanah dan bangunan ruko terletak di Jalan Rangkah Kidul, Desa Rangkah Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Johan Gunawan, luas 1.631 m²;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Termohon I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp6.685.700.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi I untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 atas nama Johan Gunawan, luas 1.631 m² untuk dijual secara bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dan atau orang yang diberikan kuasa untuk menjual, yang mana hasil penjualannya dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar kredit pada pokoknya;
7. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dan/atau Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 10 Januari 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan debitur yang telah wanprestasi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat I karena tidak membayar lunas utangnya sesuai yang diperjanjikan, walaupun Penggugat telah beberapa kali diperingatkan;

Bahwa objek lelang merupakan agunan kredit dari Penggugat kepada Tergugat I yang telah diikat dengan hak tanggungan, yang oleh karena Penggugat wanprestasi, maka Tergugat I melalui Tergugat II menjual lelang agunan tersebut guna mengambil pelunasan dari kredit Penggugat kepada Tergugat, yang mana hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JOHAN GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JOHAN GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2013 K/Pdt/2023